

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 380/2535 นายแจ่ม จุลกะสุทธิ โจทก์
 นางสาวรัชณี จุลกะสุทธิ จำเลย
 นายจินดา กุลวณิชย์ ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า พิเคราะห์แล้วเห็นว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ตามคำฟ้องฎีกาข้อ 2.5 ที่ว่าจำเลยได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่า ผู้มีชื่อในโฉนดยอมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริง เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ซึ่งศาลล่างทั้งสองยังมิได้วินิจฉัยให้โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ในชั้นนัดชี้สองสถาน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่รับฟ้องแย้งของจำเลยเสีย แล้วสั่งใหม่ไม่รับฟ้องแย้งของจำเลย ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแก้ไขโดยเปลี่ยนชื่อทางทะเบียนในที่ดินโฉนดเลขที่ 26812 เลขที่ดิน 6505 ตำบลบางบำหรุ อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 58 ตารางวา ให้แก่โจทก์ หากจำเลยฝ่าฝืนให้ถือเอา คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยต่อไป

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ถึงแก่กรรมนายธีรวัฒน์จุลกะสุทธิ
ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 146)

ทนายจำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 151)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยได้รับประโยชน์จาก ข้อสันนิษฐานของ
กฎหมายที่ว่า ผู้มีชื่อในโฉนดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริง ศาลล่างทั้งสองไม่
วินิจฉัยให้เป็น ปัญหาข้อกฎหมายนั้น ปรากฏตามฟ้องโจทก์ว่าจำเลยมีส่วนเป็น
เจ้าของตามที่ดินโฉนดประเด็นข้อโต้เถียงจึงมีแต่เพียงว่าโจทก์มีกรรมสิทธิ์ร่วม
กับจำเลยหรือไม่ ซึ่งจำเลยได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท
อยู่ในตัวแล้ว หากต้องวินิจฉัยอีกไม่ ฎีกาของจำเลยจึงไม่เป็นสาระแก่การวินิจฉัย
ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยได้รับประโยชน์จาก ข้อสันนิษฐานของ
กฎหมายที่ว่า ผู้มีชื่อในโฉนดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริง ศาลล่างทั้งสองไม่
วินิจฉัยให้เป็น ปัญหาข้อกฎหมายนั้น ปรากฏตามฟ้องโจทก์ว่าจำเลยมีส่วนเป็น
เจ้าของตามที่ดินโฉนดประเด็นข้อโต้เถียงจึงมีแต่เพียงว่าโจทก์มีกรรมสิทธิ์ร่วม
กับจำเลยหรือไม่ ซึ่งจำเลยได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท

อยู่ในตัวแล้ว หากจำเป็นต้องวินิจฉัยอีกไม่ ฎีกาของจำเลยจึงไม่เป็นสาระแก่การวินิจฉัย ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>